

用户注册协议

借贷宝是由成都借宝科技有限公司（以下简称“借宝科技”）开发并运营的手机应用程序。借宝科技提醒您认真阅读本协议、充分理解各条款内容（尤其是加粗部分条款内容）后再选择是否接受本《用户注册协议》（以下简称“本协议”）。您一经注册成为借贷宝用户（以下简称“注册用户”），即视为您已充分阅读并接受本协议的所有条款。您同意本协议对借宝科技和您及本平台服务提供方具有法律约束力，本协议与您在使用中签订的借款协议等其他协议具有不可分性。如果您不同意本协议的任何内容或无法准确理解相关条款，请不要进行后续操作。

第一条 注册条件

1.1 作为注册用户，您必须是中国（仅为本协议之目的，不包括中国香港、澳门及台湾地区）公民，如您为无民事行为能力人或为限制民事行为能力人，例如您未满 18 周岁，则您应在监护人监护、指导下阅读本协议和使用本服务。如果不符合前述条件，您应立即停止在借贷宝的注册程序、停止使用借贷宝服务，借宝科技有权随时终止您的注册进程及借贷宝服务。

1.2 自注册之时及您使用借贷宝服务的所有期间，您所提交的所有资料和信息（包括但不限于姓名、身份证号码、身份证正反面照、手机号、手机通讯录、本人银行账户、电子邮件地址、联系电话、常住地址等各类地址、教育信息、工作信息、婚姻家庭状态、社交账号和其他个人身份信息）应是真实、准确、完整且是最新的。如您向借贷宝提供的各项信息和资料发生变更，您应当及时向借贷宝更新相应的信息和资料，在您未更新前，现有全部资料和信息持续有效；如因您未及时更新信息和资料导致的全部法律责任和后果将由您自行承担。

1.3 您不得使用他人信息和文件注册使用借贷宝服务或向借贷宝提供不符合上述规定的信息和资料，由此引起的一切责任和后果均由您自行承担，借宝科技不因此承担任何法律责任。如因此给借宝科技及其他注册用户造成任何损失，您应当承担赔偿借宝科技及其他注册用户损失的责任。

1.4 如借宝科技认为您提供的资料和信息可能存在错误、不实、过时或不完整时，借宝科技有权向您发出询问及/或要求改正的通知，并有权直接做出删除相应资料的处理，直至中止、终止对您提供部分或全部借贷宝服务。由此对您造成的损失，借宝科技不承担任何责任，您将承担因此产生的任何直接或间接损失及不利后果。

1.5 您的借贷宝账户的用户名仅限于您个人使用，不得向任何第三方转让、转借或出售。您的借贷宝用户名和密码由您自行保管，因用户名和密码泄露导致的您的任何损失和责任，由您自行承担。您确认，凡以您的借贷宝用户名、密码登录实施的一切行为均视为您的行为，所产生的法律后果由您自行承担。

第二条 服务内容

2.1 您确认一经注册即接受本程序开放的服务类型，与实际服务提供方建立服务合同关系；在不违反适用法律的强制性规定的前提下，借宝科技向您提供的服务以实际情况为准。

2.2 如果借宝科技发现因系统故障或其他原因导致的处理错误，借宝科技有义务在根据本协议规定通知您后纠正该错误。如果该错误导致您实际收到的金额少于您应获得的金额，则借宝科技在确认该处理错误后会尽快将您应收金额与实收金额之间的差额存入您的借贷宝账户。如果该错误导致您实际收到的金额多于您应获得的金额，则无论错误的性质和原因为何，您都应及时根据借宝科技向您发出的有关纠正错误的通知的具体要求返还多收的款项或进行其他操作。您理解并同意，您因前述处理错误而多付或少付的款项均不计利息，借宝科技不承担因前述处理错误而导致的任何损失或责任（包括您可能因前述错误导致的利息、汇率等损失），但因借宝科技恶意而导致的处理错误除外。

2.3 发生下列情形之一的，借宝科技有权随时中止或终止向注册用户提供服务：

2.3.1 对于借贷宝进行必要的升级及维护时；

2.3.2 出现突发性网络设备故障时；

2.3.3 由于不可抗力因素使借贷宝无法提供服务时；

2.3.4 相关政府机构的要求。

2.4 您通过使用借贷宝服务与其他用户或其他第三方机构达成的所有交易项下资金的存放和转移均通过与借宝科技合作的银行或第三方支付机构实现。

第三条 服务费用说明

您注册使用借贷宝服务，借宝科技有权向您收取服务费用。您在借贷宝上的交易获得的利息收入需要按照法律法规相关规定缴纳相关税款的，由您自行承担。借宝科技可根据业务发展对服务费用进行调整，但应明示费用及其变更，如您不接受相关费用标准及其变更，则不应继续使用借贷宝提供的服务，一旦您继续使用借贷宝提供的服务，即视为您同意接受包括费用条款在内的所有约定。

第四条 注册用户使用准则

4.1 您不得利用借贷宝或借贷宝服务从事任何不符合中国法律法规或侵犯他人权益的活动。借宝科技在发现您从事该等活动时，有权不经通知而立即停止您对借贷宝的全部或部分功能的使用。

4.2 在使用借贷宝提供的任何服务（包括但不限于发起借款、使用昵称、头像、个人标签、站内信服务、群组服务、论坛服务、软件外部分享或其他电子邮件转发服务）的过程中，您不得发送、公布或展示任何垃圾邮件或其他可能违反中国法律法规及本协议内容的信息。借宝科技在发现您从事该等活动或发布该等内容时，有权不经您同意而阻止该等活动并删除该等内容，并有权不经通知而立即暂停或停止您对借贷宝的全部或部分功能的使用。

4.3 您在注册时向借贷宝提交的姓名、身份证号码及手机号是您在借贷宝的唯一识别信息。您注册成功后，除非本协议另有约定，您不得将姓名和密码、身份证号码及手机号转让、授权、泄露给第三方使用。

4.4 您在注册或使用中提供手机号、身份证正反面照等信息，即视为您对有效联络方式、有效户籍信息等的提供与确认，在您依据本协议及其他协议文件之约定更改前，具有送达方式及依据身份证信息认定住所地的法律效力。

4.5 借贷宝的所有内容，包括但不限于文本、数据、图片、音频、视频、源代码和其他所有信息，均由借贷宝享有知识产权。未经借宝科技事先书面同意，您或其他任何人不得复制、改编、传播、公布、展示或以任何其他方式侵犯借贷宝的知识产权。

4.6 您在使用借贷宝服务时，应自行判断交易对方是否具有完全民事行为能力并自行决定是否使用借贷宝服务与对方进行交易，且您应自行承担借贷产生的本息损失等所有风险。

4.7 您承诺，不会利用借贷宝提供的服务进行信用卡套现、洗钱、非法集资或其他不正当交易行为，否则由此导致的全部法律后果由您自行承担，借宝科技不承担任何法律责任。

4.8 您承诺，在借贷宝上的投资资金来自合法途径，用于在借贷宝投资的资金不得来自银行贷款且不得来自经平台借入款项。

4.9 您承诺，在参与借贷宝的相关邀请好友活动中，不得以虚假红包、封装假应用、抽奖、仿冒官方域名及官方界面等非官方正规方式传播活动页面，否则借宝科技有权冻结您的借贷宝账户及（或）资金，并追回您参与上述活动中所获得的全部现金奖励。一旦发生上述行为，即视为您违约，借宝科技有权视情节严重向您收取一万元以上五十万以下的违约金。

4.10 您承诺，您将按照约定用途合法使用借贷资金，不得用于出借、赌博、投资股票市场和房地产市场等其他目的。

4.11 您承诺，您充分了解交易对方的信贷风险，具有相应的风险认知和承受能力。

第五条 注册用户信息使用

5.1 您同意借宝科技在业务运营中收集、查验和储存您的用户信息（包括但不限于您自行提供的姓名、年龄、性别、身份证号码、身份证正反面照、本人手持身份证照、身份证有效期、电子邮件地址、联系电话、联系地址、本人银行账户信息、教育信息、工作信息等），您通过借贷宝平台认证中心获取的认证结果信息，以及借宝科技自行或通过第三方机构（包括但不限于通过合法的征信机构、金融信用信息基础数据库及外部数据）查询您的信用报告中的身份、联系方式等个人身份、电信信息、地址、位置等基本信息和关联人信息以及个人贷款、各类信用卡和对外担保等信用及在商业活动中形成的各类交易记录，个人信贷交易信息及公共费用缴纳、违法违规信息及非银行类信息的其他信息，获取的您的肖像、工作情况、收入情况、家庭情况、社会关系情况、招聘应聘以及您在借贷宝的交易记录和使用信息等。借宝科技收集和储存您的用户信息的主要目的在于提高服务效率和质量。

5.2 您同意借宝科技在业务运营中使用您的用户信息，包括但不限于：

5.2.1 在借贷宝公示您的相关信息；

5.2.2 向借贷宝的合作机构（该合作机构仅限于借贷宝为了完成拟向您提供的服务而合作的机构）提供您的用户信息；

5.2.3 由人工或自动程序对您的信息进行评估、分类、研究；

5.2.4 自行或通过合作的第三方机构(包括但不限于 [北京国政通科技有限公司](#)开发的身份通系列产品和服务等)对您提交或借贷宝搜集的用户信息(包括但不限于您的个人身份证信息、肖像等)进行核实,并对获得的核实结果根据本协议及有关文件进行查看、使用、展示和留存等操作；

5.2.5 使用您的用户信息以改进借贷宝的推广；

5.2.6 使用您的用户信息用于逾期后催收、调解、诉讼、仲裁、执行等争议解决程序,您确认您提交的手机号可作为法院、仲裁委等争议解决机构通过即时消息、多媒体信息方式进行送达的方式,同时相应的裁判文书、裁决书等文书可在债务清欠的过程中对您提交的手机号进行公开公示；

5.2.7 使用您或合作的第三方机构提供的联系方式与您本人或能帮助联络到您本人的联系人联络并向您传递有关业务和管理方面的信息。借贷宝科技将不定期对用户信息进行抽查、核实,有时可能调查多个用户以识别问题或解决争议,特别是借贷宝科技可审查您的资料以区分使用多个用户名或别名的用户；

5.2.8 借贷宝科技有权对用户信息进行分析并形成用户信用数据库,借贷宝科技对该等用户信用数据库享有完整的所有权,借贷宝科技将该等信用数据库或将该等信用数据库提供给第三方使用均无需取得您的同意,亦无需向您支付任何费用。

5.3 借贷宝科技将采用行业标准惯例以保护您的用户信息,包括建立相应的信息保护制度和机制、设备等,但您应了解,受限于技术,借贷宝科技不能确保您的信息不会通过本协议中未列明的途径泄露出去,借贷宝科技不承担因此而导致的任何损失或责任。

5.4 您同意借贷宝科技有权在下列情形下披露您的用户信息：

5.4.1 您逾期未偿还借款本息,借贷宝科技或合作机构将向公众(包括但不限于出借人、您提供的手机通讯录中不时更新的联系人、该等联系人手机中不时更新的联系人、您提供的社交账号的联系人或群体)披露您的用户信息；

5.4.2 其他注册用户就您在借贷宝活动中的违约行为发起诉讼或仲裁程序时,借贷宝科技将应该等注册用户的请求向该等注册用户披露您的用户信息；

5.4.3 应行政、司法等有权部门的要求向该等机构提供您的用户信息；

5.4.4 依据法律要求必须向第三方提供您的用户信息的情形。

5.5 您同意,借贷宝科技可向与其合作的第三方支付机构调取您在该第三方支付机构的交易记录,包括但不限于充值记录、转账记录、提现记录等。

5.6 您无权要求借贷宝科技提供其他注册用户的个人资料,除非符合以下条件：

5.6.1 您已向法院或仲裁机构就其他注册用户在借贷宝交易活动中的违约行为提起诉讼或仲裁申请；

5.6.2 向您借款的其他注册用户逾期未归还借款本息；

5.6.3 其他有碍于您收回借款本息的情形。

第六条 风险提示

6.1 借宝科技及借宝科技的关联方、董事、员工、代理人均不以任何明示或默示的方式对您通过借贷宝平台形成的借贷交易及其履行提供任何担保或承诺，均不以任何明示或默示的方式保证由其他注册用户或机构提供的信息内容的真实性、充分性、及时性、可靠性、完整性和有效性。**您应根据自身的风险承受能力，衡量交易相对方信息及其他相关信息以及与其交易的真实性和安全性，您通过借贷宝形成的任何借贷交易所产生的直接及间接的损失均由您自行承担。**

6.2 如非因借宝科技原因造成您泄露账户密码、银行卡密码或相关信息的，由此导致的所有损失需由您自行承担。

6.3 如您发现有他人冒用或盗用您的账户及密码或进行任何其他未经合法授权行为之情形时，应立即以书面方式通知借宝科技并要求暂停服务。借宝科技将积极响应您的要求；但您理解，对您的要求采取行动需要合理期限，在此之前，借宝科技对已执行的指令及（或）所导致的您的损失不承担任何责任。

6.4 基于运行和交易安全的需要，借宝科技可以暂时停止提供、限制或改变借贷宝的部分功能，或提供新的功能；**为保证服务质量，借宝科技有权根据规则对服务进行规制性调整。在任何功能或服务减少、增加或者变化时，只要您仍然使用借贷宝的服务，表示您仍然同意本协议或者变更后的协议。**

6.5 就您在借贷宝进行的借贷交易，借宝科技委托的第三方支付机构将为您提供综合支付服务，主要包括但不限于资金的充值、提现、代收、代付、查询等。受第三方支付机构可能仅在工作日进行资金代扣及划转的现状等各种原因所限，借宝科技不对前述服务的资金到账时间做任何承诺，也不承担与此相关的责任，包括但不限于由此产生的利息、货币贬值等损失。

6.6 借贷宝内容可能涉及或链接到由第三方所有、控制或者运营的其他软件或网站（以下称“第三方软件”）。借宝科技不能保证也没有义务保证第三方软件上的信息的真实性和有效性。您确认按照第三方软件的注册协议而非本协议使用第三方软件，第三方软件的内容、产品、广告和其他任何信息均由您自行判断并承担风险。

6.7 如果由于借贷宝及相关第三方的设备、系统故障或缺陷、病毒、黑客攻击、网络故障、网络中断、地震、台风、水灾、海啸、雷电、火灾、瘟疫、流行病、战争、恐怖主义、敌对行为、暴动、罢工、交通中断、停止供应主要服务、电力中断、经济形势严重恶化或其它类似事件，致使借宝科技未能履行本协议或履行本协议不符合规定，不构成借宝科技的违约。

6.8 如因您在借贷宝的违约行为而导致您的亲属、利益相关人或您的其他社交联系人遭受任何精神损害或财产损失的，借宝科技不对该等精神损害或财产损失承担任何责任。

6.9 借贷宝提供的各种交易信息及资料仅供您参考，您应考虑实际情况独立判断并作出交易决策。您应知悉投资风险，交易发生后产生的一切风险均由您自行承担。

6.10 借宝科技不能完全保证平台内容的真实性、充分性、可靠性、准确性、完整性和有效性，并且无需承担任何由此引起的法律责任。您依赖于个人独立判断进行交易，并应对其作出的判断承担全部责任。

6.11 因您个人的过错导致的任何损失，该过错包括但不限于：决策失误、操作不当、遗忘或泄露密码、密码被他人破解、注册用户使用的手机被第三方侵入、注册用户委托他人代理交易时他人恶意或不当操作而造成的损失，借宝科技不能也没有义务承担任何责任。

6.12 以上并不能揭示注册用户通过借贷宝进行交易的全部风险的全部情形。您在做出交易决策前，应全面了解相关交易，谨慎决策，并自行承担全部风险。

第七条 银行资金存管

7.1 为保护您的账户资金安全和合法权益，借宝科技委托第三方资金存管银行为您提供交易结算资金账户服务。存管银行依据相关法律规定及与借宝科技商定的业务模式要求，为您开立资金存管所需的电子账户。您承诺，您在账户开立过程中提供的资料应真实、有效、完整，并接受存管银行的审核。

7.2 您在开立资金存管相关电子账户时应预留交易密码。凡使用正确密码进行的交易均视为您本人行为。您应妥善保管账户密码、本人有效身份证件及有关业务信息等，因保管不当造成的损失由您自行承担。

7.3 存管银行不承担借款项目及借贷交易信息真实性的审核责任；不对网络借贷信息数据的真实性、准确性和完整性负责；不应被视为对网络借贷交易以及其他相关行为提供保证或其他形式的担保；不对网络借贷资金本金及收益予以保证或承诺；不承担资金运用风险。

第八条 通知方式

8.1 借贷宝的通知如以公示方式发出，一经在借贷宝公示即视为已经送达。

8.2 具有专属性的通知将由借贷宝向您注册的手机号/终端设备发送手机短信、站内信息、APP 远程推送信息，一经发送即视为已经送达。请您密切关注您的手机短信、站内信息、APP 远程推送信息。

第九条 违约责任

如果一方违反在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使另一方承受任何损失，应向受损失的一方做出全额赔偿。

第十条 适用法律和管辖

本协议的订立、执行和解释适用中华人民共和国法律，与本协议有关的争议和纠纷由本协议签署地北京市石景山区有管辖权的人民法院管辖。

第十一条 协议生效和文本

11.1 您一经点击同意本协议条款并按照借贷宝的流程成功注册后，本协议即产生法律效力。您认可电子文本形式的本协议效力并委托借宝科技专用服务器保管所有与本协议有关的书面文件和电子信息。本协议任何一方下载打印本协议文本，均不得添加、修改或者涂改任何条款。

11.2 本协议内容包括本协议条款以及借宝科技已经发布的及将来可能发布的与注册用户有关的各项规则，该等规则均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

11.3 在本协议履行过程中，借宝科技可根据情况对本协议进行修改。一旦本协议的内容发生变动，借宝科技将通过借贷宝公布最新的协议，不再向您作个别通知。如果您不同意借宝科技对本协议所做的修改，您有权停止使用借贷宝服务。如果您继续使用借贷宝服务，则视为您接受借宝科技对本协议所做的修改，并应遵照修改后的协议执行。

第十二条 协议终止

12.1 本协议适用于借贷宝平台全部业务，除非借宝科技终止本协议或者您经借宝科技同意终止本协议并注销相应注册用户账户，否则本协议始终有效。

12.2 在您违反了本协议和借宝科技发布的相关规则情况下，或在相关法律法规、政府部门的要求下，借宝科技有权通过第六条约定的通知方式终止本协议、关闭您的账户或者限制您使用借贷宝。但终止本协议的行为不能免除您根据本协议、通过借贷宝形成的借贷协议以及与借宝科技另行签署的其他协议项下还未履行完毕的义务。

12.3 当您不再符合本协议约定的注册用户身份条件（包括但不限于不再具中国公民身份、因故身亡、丧失民事行为能力等）时，本协议依法终止。您的合法授权代表、继承人、监护人、直系亲属在提交相关证明文件后，可向借贷宝申请查询您在借贷宝注册的用户信息及其他交易信息，并办理资产的转移。

12.4 当您不再具有中华人民共和国公民身份时，相关债权、债务的偿还、转移应依照国家有关法律法规（特别是与外汇有关的相关法律法规）执行。同时，借宝科技有权关闭您的账户。

